

Методические материалы к картам

Оглавление

Тема 1. Иск

«Отказ от иска» (ст. 49 АПК РФ)	4
«Изменение предмета иска» (ст. 49 АПК РФ)	5
«Изменение основания иска» (ст. 49 АПК РФ)	6
«Увеличение исковых требований» (ст. 49 АПК РФ)	7
«Уменьшение исковых требований» (ст. 49 АПК РФ)	8
«Признание иска» (ст. 49 АПК РФ)	9
«Признание части требований» (ст. 49 АПК РФ)	10
«Отзыв на иск» (ст. 131 АПК РФ)	11
«Возражения относительно требований» (ст. 131 АПК РФ)	12
«Встречный иск» (ст. 132 АПК РФ)	13
«Мировое соглашение» (гл. 15, ст. 138-142 АПК РФ)	14
«Злоупотребление правом» (ст. 41, 111 АПК РФ)	15

Тема 2. Стороны

«Соистец» (ст. 46 АПК РФ)	16
«Соответчик» (ст. 46 АПК РФ)	17
«Ненадлежащий ответчик» (ст. 47 АПК РФ)	18
«Замена ненадлежащего ответчика» (ст. 47 АПК РФ)	19
«Процессуальное правопреемство» (ст. 48 АПК РФ)	20
«Соединение дел» (ст. 130 АПК РФ)	21
«Выделение дела в отдельное производство» (ст. 130 АПК РФ)	22

Тема 3. Подсудность и движение дела

«Передача дела по подсудности» (ст. 39 АПК РФ)	23
«Возвращение искового заявления» (ст. 129 АПК РФ)	24
«Оставление иска без рассмотрения» (ст. 148 АПК РФ)	25
«Прекращение производства по делу» (ст. 150 АПК РФ)	26
«Приостановление производства» (ст. 143-147 АПК РФ)	27
«Отложенное заседание» (ст. 158 АПК РФ)	28
«Перерыв в заседании» (ст. 163 АПК РФ)	29
«Затягивание процесса» (ст. 41, 159 АПК РФ)	30

Тема 4. Извещения

«Судебное извещение» (ст. 121-123 АПК РФ)	31
«Смена адреса» (ст. 121, 124 АПК РФ)	32
«Ознакомление с материалами дела» (ст. 41 АПК РФ)	33
«Копия материалов дела» (ст. 41 АПК РФ)	34

Тема 5. Ходатайства и отводы

«Ходатайство» (ст. 159 АПК РФ)	35
«Возражение по ходатайству» (ст. 159 АПК РФ)	36
«Отвод судьи» (ст. 21 АПК РФ)	37

Тема 6. Обеспечение и расходы

«Обеспечение иска» (ст. 90-93 АПК РФ)	38
«Встречное обеспечение» (ст. 94 АПК РФ)	39
«Заявление о судебных расходах» (ст. 110, 112 АПК РФ)	40
Судебные издержки (ст. 106 АПК РФ) и механика платы за карты	41

Тема 7. Доказательства

«Бремя доказывания» (ст. 65 АПК РФ)	42
«Письменное доказательство» (ст. 75 АПК РФ)	43
«Вещественное доказательство» (ст. 76 АПК РФ)	44
«Иная вещь» (ст. 76, 68 АПК РФ)	45
«Объяснение истца / ответчика» (ст. 81 АПК РФ)	46
«Свидетель / Свидетель защиты» (ст. 88 АПК РФ)	47
«Ненадёжный свидетель» (ст. 88, 68 АПК РФ)	48
«Заключение эксперта» (ст. 82-87 АПК РФ)	49
«Купленный эксперт» (ст. 82-87, 68 АПК РФ)	50
«Дополнительная экспертиза» (ст. 87 АПК РФ)	51
«Отвод эксперта» (ст. 23 АПК РФ)	52
«Аудиозапись / Видеозапись» (ст. 89 АПК РФ)	53
«Сфабрикованная аудио / Видеозапись с монтажом» (ст. 89, 68 АПК РФ)	54
«Липовый документ» (ст. 68, 75 АПК РФ)	55
«Ложь во благо» (ст. 81, 68 АПК РФ)	56
«Косвенное доказательство» (ст. 71, 67 АПК РФ)	57
«Недопустимое доказательство» (ст. 68 АПК РФ)	58
«Заявление о фальсификации» (ст. 161 АПК РФ)	59

Тема 8. Пересмотр

«Апелляционная жалоба» (гл. 34, ст. 257 АПК РФ)	60
«Кассационная жалоба» (гл. 35, ст. 273 АПК РФ)	61

«Жалоба в СКЭС Верховного Суда» (ст. 291.1 АПК РФ)	62
«Надзорная жалоба» (гл. 36.1, ст. 308.1 АПК РФ)	63
«Вновь открывшиеся обстоятельства» (гл. 37, ст. 311 АПК РФ)	64
«Новые обстоятельства» (гл. 37, ст. 311 АПК РФ)	65
«Постановление КС по вашему делу» (ст. 311 АПК РФ)	66

Тема 9. Банкротство

«Наблюдение» (гл. IV Закона о банкротстве)	67
«Финансовое оздоровление» (гл. V Закона о банкротстве)	68
«Внешнее управление» (гл. VI Закона о банкротстве)	69
«Конкурсное производство» (гл. VII Закона о банкротстве)	70

Тема 10. События

«Электронное правосудие» (ст. 41, 125 АПК РФ)	71
«Смена состава суда» (ст. 18 АПК РФ)	72

«Отказ от иска» (ст. 49 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Отказ от иска - распорядительное действие истца, которым он отказывается от судебной защиты заявленного требования. По части 2 [ст. 49 АПК РФ](#) истец вправе при рассмотрении дела в суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым дело заканчивается по существу, отказаться от иска полностью или частично. Аналогичное право есть и в апелляции - до вынесения постановления.

Отказ адресован суду, но затрагивает и ответчика, поэтому закон вводит фильтр: по части 5 ст. 49 суд не принимает отказ, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. Если отказ принят, суд прекращает производство по делу - это прямое основание, указанное в [ст. 150 АПК РФ](#).

Подводный камень нужно понимать заранее: после прекращения производства повторное обращение по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Часть госпошлины при отказе может возвращаться по нормам Налогового кодекса, но не тогда, когда истец отказался из-за добровольного погашения долга ответчиком уже после подачи иска.

Ключевые моменты

- Право только истца и только до принятия решения (первая инстанция или апелляция).
- Суд может не принять отказ (ч. 5 ст. 49), если он противоречит закону или нарушает права других лиц.
- Последствие - прекращение производства и запрет повторного иска по тому же предмету и основанию.

Чему учит эта механика

В игре карта разыгрывается истцом и при его проигрыше отменяет выплату ответчику - истец как будто «свернул» дело до оглашения решения. Уплаченная госпошлина при этом сгорает: это игровая цена поспешного захода в процесс, моделирующая реальную развилку - увидев, что дело складывается не в его пользу, истец может выйти из спора, но с потерями.

Механика формирует навык процессуальной оценки рисков: юрист учится вовремя признать бесперспективность позиции и выйти из спора управляемо, а не идти до заведомо проигрышного решения. Это часть управления издержками и репутацией доверителя.

Что запомнить: отказ от иска - «дорога с односторонним движением». Приняв отказ, суд закрывает возможность снова судиться по тому же предмету и основанию, поэтому такое решение взвешивают особенно тщательно.

«Изменение предмета иска» (ст. 49 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Предмет иска - это конкретное материально-правовое требование истца к ответчику (взыскать долг, признать право, расторгнуть договор). Часть 1 [ст. 49 АПК РФ](#) позволяет истцу до принятия решения судом первой инстанции изменить предмет иска.

Изменение предмета - это замена самого требования при сохранении основания, то есть тех же фактических обстоятельств. Классический пример: вместо взыскания денег по договору истец требует его расторжения из-за того же нарушения. Заявляется изменение ходатайством, о котором суд выносит определение и при необходимости откладывает заседание, чтобы ответчик успел выстроить защиту.

Подводный камень, выработанный практикой: нельзя одновременно менять и предмет, и основание иска - такое «двойное» изменение считается новым иском, который предъявляется отдельно с уплатой пошлины. Право на изменение предмета принадлежит только истцу; суд не может сделать это за него.

Ключевые моменты

- Предмет иска - это само материально-правовое требование (что мы просим).
- Изменение заявляется ходатайством; суд может отложить заседание для защиты ответчика.
- Право принадлежит только истцу и реализуется до принятия решения.

Чему учит эта механика

В игре карта повышает категорию иска на ступень без доплаты пошлины - как в жизни, где уточнение требования в рамках того же дела не требует новой подачи и новой оплаты.

Механика тренирует базовое умение процессуалиста - точно формулировать и при необходимости переформулировать требование. Студент на практике разводит два понятия, которые часто путают: предмет иска (что мы требуем) и основание иска (почему мы это требуем).

Что запомнить: менять предмет - можно, менять предмет и основание сразу - нельзя. Это граница между уточнением своего же иска и предъявлением по сути нового.

«Изменение основания иска» (ст. 49 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Основание иска - совокупность фактических обстоятельств, на которых истец строит требование (факты заключения и нарушения договора, причинения вреда и т. п.).

Часть 1 [ст. 49 АПК РФ](#) даёт истцу право изменить основание иска до принятия решения, сохранив само требование.

Пример: истец требует признать сделку недействительной и по ходу процесса меняет фактическое обоснование - ссылается на иной порок сделки (не на обман, а на её кабальность). Требование то же, но факты, которые предстоит доказывать, - уже другие.

Именно поэтому смена основания напрямую влияет на предмет доказывания и распределение бремени по [ст. 65 АПК РФ](#): новые обстоятельства нужно доказывать заново. Подводный камень тот же: одновременно менять основание и предмет нельзя - это будет новый иск.

Ключевые моменты

- Изменить основание вправе только истец и только до принятия решения.
- Смена основания меняет предмет доказывания (ст. 65 АПК РФ).
- Одновременно с предметом основание менять нельзя.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт добор карты Истца - в дело «введён» новый довод, расширяющий доказательственную базу.

Механика закрепляет ключевую мысль: доказывание всегда привязано к основанию иска. Меняются факты - меняется и то, что надо доказать. Это приучает студента заранее продумывать, каким доказательством он подкрепит каждое обстоятельство.

Что запомнить: основание - это факты, а не статья закона. Правовую квалификацию суд применяет сам; изменить «основание» в смысле ст. 49 - значит изменить фактическую картину дела.

«Увеличение исковых требований» (ст. 49 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Часть 1 [ст. 49 АПК РФ](#) позволяет истцу до принятия решения увеличить размер исковых требований. Это не изменение предмета иска, а уточнение его количественной стороны - например, увеличение суммы взыскания за счёт неустойки, начисленной за новый период просрочки.

Судебная практика чётко отличает увеличение размера требования от заявления дополнительного требования: увеличение касается той же суммы того же требования, тогда как новое требование предъявляется отдельно. Заявляется увеличение ходатайством, которое суд разрешает определением.

Подводный камень: при увеличении цены иска доплачивается государственная пошлина исходя из новой цены; без доплаты суд может оставить заявление в этой части без движения. По итогам дела все расходы, включая пошлину, распределит [ст. 110 АПК РФ](#) - по общему правилу на проигравшую сторону.

Ключевые моменты

- Заявляется ходатайством до принятия решения судом первой инстанции.
- Требуется доплата госпошлины исходя из новой цены иска.
- Не путать увеличение размера с новым (дополнительным) требованием.

Чему учит эта механика

В игре при победе цена иска удваивается: карта позволяет «поднять ставку» уже в ходе процесса, а не только при подаче иска.

Механика показывает связь между размером требования и риском: чем больше просишь, тем больше выигрыш, но тем выше и пошлина, и цена ошибки. Юрист учится соизмерять аппетит требования со своими доказательственными возможностями.

Что запомнить: увеличение требований - это про размер, а не про суть требования. Отдача растёт только при победе, а расходы придётся нести в любом случае - до итогового распределения судом.

«Уменьшение исковых требований» (ст. 49 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Часть 1 [ст. 49 АПК РФ](#) даёт истцу право уменьшить размер исковых требований до принятия решения. Это зеркальное к увеличению распорядительное действие: истец сам сужает объём того, что просит взыскать или присудить.

Уменьшение бывает тактическим (истец снимает слабо доказуемую часть, чтобы не проиграть её и не «утянуть» весь иск) и вынужденным (например, должник частично погасил долг уже после подачи иска). Излишне уплаченная при уменьшении госпошлина подлежит возврату по нормам Налогового кодекса.

Подводный камень: уменьшение размера требований нельзя путать с частичным отказом от иска. Уменьшение оставляет требование в деле в меньшем объёме, а частичный отказ влечёт прекращение производства в соответствующей части и запрет повторного обращения по ней (см. [ст. 150 АПК РФ](#)).

Ключевые моменты

- Уменьшение размера требований ≠ частичный отказ от иска.
- Излишне уплаченная госпошлина возвращается.
- Это инструмент снижения риска: убрать слабо доказуемую часть.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт половину цены иска, зато иск «проходит» легче - снижена планка, которую нужно доказать.

Механика учит выгодному компромиссу с самим собой: иногда рациональнее гарантированно выиграть меньшее, чем рисковать всем. Это навык трезвой оценки доказуемости каждой части требования.

Что запомнить: уменьшить требование и отказаться от его части - разные ходы с разными последствиями. Первый обратим в рамках дела, второй закрывает путь к повторному спору по этой части.

«Признание иска» (ст. 49 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Признание иска - распорядительное действие ответчика, которым он соглашается с материально-правовыми требованиями истца. Часть 3 [ст. 49 АПК РФ](#) допускает признание иска полностью или частично на любой стадии рассмотрения дела в первой или апелляционной инстанции.

Признание заносится в протокол и удостоверяется подписью ответчика, а письменное признание приобщается к делу. Если суд принимает признание, он выносит решение об удовлетворении иска, причём мотивировочная часть решения может ограничиться лишь указанием на признание ответчиком иска.

Подводный камень: действует тот же фильтр части 5 ст. 49 - суд не примет признание, если это противоречит закону или нарушает права других лиц (например, признание, направленное во вред кредиторам должника). В этом случае суд рассматривает дело по существу, несмотря на позицию ответчика.

Ключевые моменты

- Полное согласие ответчика с требованием истца по существу.
- Суд проверяет признание по ч. 5 ст. 49 и вправе его не принять.
- При принятии - решение в пользу истца, мотивировка может быть краткой.

Чему учит эта механика

В игре процесс немедленно завершается выплатой половины цены иска: ответчик «сдаёт» спор, но на смягчённых условиях, а не с полным проигрышем.

Механика учит стратегическому признанию: когда позиция безнадёжна, признание экономит судебные издержки, время и репутацию, а иногда открывает путь к рассрочке или мировому соглашению. Это осознанный ход, а не капитуляция от слабости.

Что запомнить: признание иска - согласие с требованием по существу; но суд всё равно проверяет его на законность и вправе не принять.

«Признание части требований» (ст. 49 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Частичное признание - та же по природе распорядительная возможность ответчика по части 3 [ст. 49 АПК РФ](#), но касающаяся лишь части требований. Ответчик соглашается с бесспорной частью, продолжая спорить об остальной.

Процессуально это сужает предмет доказывания: по признанной части обстоятельства считаются установленными, и истцу не нужно их доказывать (правило об освобождении от доказывания признанных обстоятельств). Спор и доказательства концентрируются на непризнанной части - там, где действует общее бремя доказывания по [ст. 65 АПК РФ](#).

Подводный камень: суд и здесь проверяет признание по части 5 ст. 49. Частичное признание важно отличать от встречного иска и от возражений: это не контратака и не опровержение, а согласие с частью требований истца.

Ключевые моменты

- Признанные обстоятельства выводятся из предмета доказывания.
- Спор концентрируется на непризнанной части.
- Не путать с возражением (оборона) и встречным иском (контратака).

Чему учит эта механика

В игре карта снижает категорию иска на ступень - «отдав» часть, ответчик ослабляет удар по себе.

Механика тренирует тактику частичной капитуляции: отдать очевидно проигрышное, чтобы сосредоточить силы и доказательства на действительно спорном. Это навык расстановки приоритетов в защите.

Что запомнить: признание части требований экономит ресурсы обеих сторон и суда, но по признанному спорить уже нельзя - эти обстоятельства выведены из доказывания.

«Отзыв на иск» (ст. 131 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Отзыв на иск - основной документ защиты ответчика. [Ст. 131 АПК РФ](#) прямо обязывает ответчика направить отзыв, в котором он излагает возражения по существу заявленных требований со ссылкой на законы, иные нормативные акты и подтверждающие доказательства.

Отзыв направляется истцу и другим лицам, участвующим в деле, а также в суд - заблаговременно, чтобы участники успели ознакомиться с ним до заседания. В арбитражном процессе представление отзыва - это обязанность ответчика, а не только его право.

Подводный камень серьёзен: если ответчик не раскрыл возражения и доказательства вовремя и этим затянул процесс, суд вправе отнести на него судебные расходы независимо от исхода - [ст. 111 АПК РФ](#). А обстоятельства, которые ответчик не оспорил, суд может считать признанными.

Ключевые моменты

- Отзыв - обязанность ответчика, а не только его право (ст. 131).
- Направляется заблаговременно всем участникам и в суд.
- Несвоевременное раскрытие - риск отнесения расходов по ст. 111.

Чему учит эта механика

В игре это базовая защита, дающая +3 к силе: без отзыва ответчик по сути безоружен и проигрывает на «пустом» месте.

Механика прививает главное правило обороны: на иск нужно отвечать письменно, мотивированно и вовремя. Студент усваивает, что молчание в процессе работает против молчащего.

Что запомнить: отзыв - не формальность, а обязанность ответчика и фундамент всей его защиты; его отсутствие бьёт и по позиции, и по кошельку.

«Возражения относительно требований» (ст. 131 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Возражения относительно требований - это мотивированные доводы ответчика, опровергающие иск: они показывают, что требование необоснованно по праву или по фактам. Как правило, возражения излагаются в составе отзыва на иск по [ст. 131 АПК РФ](#).

Возражения бывают материально-правовыми (ссылка на исполнение обязательства, на пропуск срока исковой давности) и процессуальными (о неподсудности, о несоблюдении досудебного порядка). Каждое возражение ответчик обязан подкрепить доказательствами по общему правилу [ст. 65 АПК РФ](#): кто ссылается на обстоятельство - тот его и доказывает.

Подводный камень: возражение важно отличать от встречного иска. Возражение лишь опровергает чужое требование и само по себе не может привести к присуждению чего-либо в пользу ответчика; чтобы получить своё, нужен отдельный встречный иск.

Ключевые моменты

- Возражение опровергает иск, но не даёт ответчику собственного присуждения.
- Бывают материально-правовыми и процессуальными.
- Пропуск срока исковой давности - классическое сильное возражение.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +2 к защите - это «щит», усиливающий оборону, но не приносящий ответчику собственного выигрыша.

Механика учит студента строить оборону из конкретных доводов, а не из общего несогласия, и различать два инструмента ответчика: возражение (оборона) и встречный иск (контратака).

Что запомнить: сильное возражение - это довод, подкреплённый доказательством и нормой, а не просто фраза «с иском не согласен».

«Встречный иск» (ст. 132 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Встречный иск - самостоятельное исковое требование ответчика к истцу, заявленное для совместного рассмотрения с первоначальным. [Ст. 132 АПК РФ](#) допускает его до принятия решения по общим правилам предъявления иска, в том числе с уплатой государственной пошлины.

Закон устанавливает три условия принятия встречного иска (часть 3 ст. 132): он направлен к зачёту первоначального требования; его удовлетворение полностью или в части исключает удовлетворение первоначального иска; либо между исками есть взаимная связь и их совместное рассмотрение приведёт к более быстрому и правильному разрешению спора.

Подводный камень: если ни одного из условий нет, суд возвращает встречный иск, и ответчику придётся предъявлять его отдельным делом. По своей природе встречный иск - уже не защита, а нападение: ответчик становится ещё и истцом по собственному требованию.

Ключевые моменты

- Самостоятельное требование ответчика к истцу (предъявляется с пошлиной).
- Три условия принятия - ч. 3 ст. 132 (зачёт / исключает / взаимная связь).
- Нет ни одного условия - суд возвращает, иск подаётся отдельным делом.

Чему учит эта механика

В игре при победе ответчик получает часть цены иска: контратака не только отбивает нападение, но и приносит доход.

Механика показывает разницу между пассивной обороной и активным встречным требованием и учит выбирать момент для контратаки. Это стратегический навык: иногда лучшая защита - это своё требование.

Что запомнить: встречный иск принимается только при одном из трёх условий ст. 132; в остальных случаях его придётся заявлять самостоятельно.

«Мировое соглашение» (гл. 15, ст. 138-142 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Мировое соглашение - утверждаемая судом сделка сторон об урегулировании спора на взаимоприемлемых условиях. Глава 15 ([ст. 138 АПК РФ](#)) закрепляет, что стороны могут заключить его на любой стадии процесса и даже при исполнении судебного акта, а суд содействует примирению.

Соглашение заключается в письменной форме и содержит согласованные условия - о размере, сроках и порядке исполнения обязательств, о распределении судебных расходов. Оно утверждается определением суда; при утверждении производство по делу прекращается - [ст. 142 АПК РФ](#), и повторный спор по тому же предмету становится невозможным.

Подводный камень: суд не утвердит мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права других лиц. Утверждённое соглашение имеет силу судебного акта и при неисполнении исполняется принудительно - по исполнительному листу, без нового спора по существу.

Ключевые моменты

- Возможно на любой стадии процесса и даже при исполнении решения.
- Утверждается судом и проверяется на законность.
- После утверждения - прекращение дела и запрет того же спора.

Чему учит эта механика

В игре по кубику процесс завершается миром: никто не платит цену иска, а судебные издержки каждый несёт свои. Это модель компромисса, выгодного обеим сторонам.

Механика прививает культуру примирения: спор можно закончить договорённостью, сэкономив деньги, время и деловые отношения. Студент видит, что задача суда - не только «вынести приговор», но и помочь сторонам договориться.

Что запомнить: мировое соглашение - это сделка под контролем суда; после его утверждения спорить по тому же предмету уже нельзя.

«Злоупотребление правом» (ст. 41, 111 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Добросовестность в процессе - обязанность, а не пожелание: часть 2 [ст. 41 АПК РФ](#) требует от лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться своими процессуальными правами, а злоупотребление ими влечёт предусмотренные Кодексом неблагоприятные последствия.

Формы злоупотребления разнообразны: срыв заседаний, заявление явно необоснованных ходатайств для затягивания дела, несвоевременное раскрытие доказательств. Главный «денежный» ответ на это - [ст. 111 АПК РФ](#): суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотреблявшее правами или не исполнявшее процессуальные обязанности, независимо от того, кто выиграл спор.

Подводный камень - тонкая грань: активная реализация прав (заявлять ходатайства, обжаловать акты) - это норма, а вот их использование во вред правосудию - злоупотребление. Квалифицирует поведение суд с учётом всех обстоятельств дела.

Ключевые моменты

- Добросовестное пользование правами - обязанность (ч. 2 ст. 41).
- Санкция - отнесение расходов по ст. 111 независимо от исхода дела.
- Граница: активная защита своих прав ≠ злоупотребление ими.

Чему учит эта механика

В игре карта удваивает силу иска, но выплата - только половина: агрессивная недобросовестная тактика даёт краткий перевес ценой финансового риска.

Механика наглядно показывает, что недобросовестность в процессе не бесплатна: выигрыш «нечестным» приёмом урезается санкцией. Юрист учится удерживаться в границах добросовестного поведения.

Что запомнить: злоупотребление процессуальными правами наказывается рублём по ст. 111 - расходы могут возложить даже на сторону, выигравшую спор по существу.

«Соистец» (ст. 46 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Процессуальное соучастие - это участие в одном деле нескольких истцов или нескольких ответчиков, интересы которых не исключают друг друга. [Ст. 46 АПК РФ](#) допускает предъявление иска совместно несколькими истцами; каждый из них по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно.

Закон называет основания соучастия (часть 2 ст. 46): предметом спора являются общие права или обязанности нескольких лиц; права и обязанности имеют одно фактическое или правовое основание; либо предметом выступают однородные права и обязанности. Пример - несколько участников общества оспаривают одно и то же решение общего собрания.

Подводный камень: соучастие бывает обязательным (когда без всех соучастников спор разрешить нельзя, например по общей собственности) и факультативным. При этом каждый соистец доказывает свои требования по [ст. 65 АПК РФ](#) самостоятельно, а распорядительные действия одного из них (например, отказ от иска) не связывают остальных.

Ключевые моменты

- Соучастие - несколько истцов в одном деле; каждый действует самостоятельно.
- Основания - ст. 46: общие права, единое основание или однородные требования.
- Бывает обязательным (суд привлекает сам) и факультативным.

Чему учит эта механика

В игре карта усиливает иск при наличии юриста в деле: несколько истцов действуют слаженно и «складывают» силу. Так моделируется реальная ситуация, когда на одной стороне спора выступает группа с общим интересом - соарендаторы, сособственники, участники одного общества.

Механика приучает видеть за словом «истец» не обязательно одно лицо: у требования может быть несколько носителей, и это меняет и распределение доказывания, и переговорную позицию сторон.

Что запомнить: соистцы объединяют усилия, но каждый остаётся самостоятельным участником процесса - действия одного не обязательны для других.

«Соответчик» (ст. 46 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Соучастие по [ст. 46 АПК РФ](#) возможно и на стороне ответчика: иск предъявляется совместно к нескольким ответчикам при той же общности прав и обязанностей, едином основании или однородности требований. Каждый соответчик защищается в процессе самостоятельно.

Особенность в том, что при обязательном соучастии суд активно вмешивается в состав ответчиков: если истец не привлёк всех необходимых соответчиков, суд по своей инициативе привлекает их к участию в деле (часть 5 ст. 46). Так обеспечивается, что решение затронет всех, кого касается спор.

Подводный камень: соответчика нельзя путать с третьим лицом. Соответчик - это лицо, к которому предъявлено самостоятельное материальное требование, а третье лицо лишь имеет интерес в исходе дела. От того, как определён круг ответчиков, зависит, к кому решение будет обязательным и с кого можно взыскать присуждённое.

Ключевые моменты

- Несколько ответчиков в одном деле; каждый защищается самостоятельно.
- При обязательном соучастии суд привлекает соответчика по своей инициативе (ч. 5 ст. 46).
- Соответчик ≠ третье лицо: к соответчику предъявлено самостоятельное требование.

Чему учит эта механика

В игре карта усиливает защиту при наличии юриста: несколько ответчиков распределяют «нагрузку» иска между собой. Это отражает реальность, где спорную обязанность может нести не одно лицо, а группа.

Механика учит правильно очерчивать круг ответчиков - от этого напрямую зависит, к кому в итоге можно предъявить исполнение решения.

Что запомнить: если необходимого соответчика не привлёк истец, это может сделать сам суд, - иначе решение рискует не охватить всех обязанных лиц.

«Ненадлежащий ответчик» (ст. 47 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Ненадлежащий ответчик - это лицо, которое не должно отвечать по иску, поскольку не является носителем спорной обязанности. [Ст. 47 АПК РФ](#) регулирует, как процесс реагирует на такую ошибку в определении ответчика.

Ключевое правило: суд не вправе по своей инициативе заменить ненадлежащего ответчика - замена возможна только с согласия истца (часть 1 ст. 47). Если истец на замену не согласен, суд рассматривает дело по предъявленному иску, к тому ответчику, которого назвал истец.

Подводный камень предсказуем: иск к ненадлежащему ответчику при отказе истца от замены, как правило, отклоняется - материальной обязанности у такого лица попросту нет. Поэтому правильное определение ответчика - задача истца ещё до подачи иска, а не в ходе процесса.

Ключевые моменты

- Ненадлежащий ответчик - лицо, не несущее спорной обязанности.
- Замену суд проводит только с согласия истца (ч. 1 ст. 47), сам - не может.
- Отказ истца от замены обычно ведёт к отказу в иске.

Чему учит эта механика

В игре карта разыгрывается истцом и по кубiku «выключает» сильнейшую карту ответчика: «не тот ответчик» лишается главного аргумента. Так обыгрывается цена ошибки в определении стороны спора.

Механика подчёркивает базовый навык юриста: прежде чем судиться, нужно точно установить, кто является надлежащим ответчиком по данному требованию.

Что запомнить: инициатива замены ответчика принадлежит истцу; суд не может «поправить» его выбор без согласия истца.

«Замена ненадлежащего ответчика» (ст. 47 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Это оборотная сторона того же института. Часть 1 [ст. 47 АПК РФ](#): установив, что иск предъявлен не к тому лицу, суд с согласия истца заменяет ненадлежащего ответчика надлежащим.

Возможен и промежуточный вариант (часть 2 ст. 47): если истец не согласен на замену, суд может с его согласия привлечь надлежащего ответчика в качестве второго ответчика. После замены ненадлежащего ответчика рассмотрение дела производится с самого начала.

Подводный камень: «с начала» означает буквально заново - все процессуальные действия совершаются сначала, чтобы вновь привлечённый надлежащий ответчик мог полноценно защищаться. Это удлинит процесс, зато обеспечивает его право на защиту.

Ключевые моменты

- Замена - только с согласия истца (ч. 1 ст. 47).
- Возможно привлечение надлежащего как второго ответчика (ч. 2 ст. 47).
- После замены дело рассматривается с самого начала.

Чему учит эта механика

В игре карта по кубику «выключает» сильнейшую карту истца - процесс как будто перезапускается против нового, надлежащего ответчика.

Механика показывает процессуальную «перезагрузку»: смена стороны обнуляет достигнутый ход и требует начать доказывание заново.

Что запомнить: замена ответчика возвращает дело к старту - это гарантия защиты нового участника, а не техническая формальность.

«Процессуальное правопреемство» (ст. 48 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Процессуальное правопреемство - это переход процессуальных прав и обязанностей от выбывшей стороны к другому лицу. [Ст. 48 АПК РФ](#) допускает его при выбытии стороны в спорном правоотношении: реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц.

Правопреемство оформляется определением суда и возможно на любой стадии процесса. Оно основано на материальном правопреемстве: сначала права переходят по нормам гражданского права, и уже это влечёт замену стороны в процессе.

Подводный камень - важнейшее последствие (часть 3 ст. 48): все действия, совершённые в процессе до вступления правопреемника, обязательны для него в той мере, в какой были обязательны для правопреемника. Правопреемник не начинает «с чистого листа», а принимает дело в его текущем состоянии.

Ключевые моменты

- Переход прав и обязанностей к правопреемнику при выбытии стороны.
- Основания - ст. 48: реорганизация, уступка, перевод долга, смерть и др.
- Действия до правопреемства обязательны для правопреемника (ч. 3 ст. 48).

Чему учит эта механика

В игре карта даёт добор карты своей колоды: «дело продолжает другой», но наработанное не теряется. Это точная модель правопреемства - процесс не перезапускается.

Механика помогает отличать правопреемство от замены ненадлежащей стороны: здесь сторона была надлежащей, но выбыла, и её место занимает преемник без возврата дела к началу.

Что запомнить: правопреемник вступает в уже идущий процесс и связан всем, что было сделано до него.

«Соединение дел» (ст. 130 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

[Ст. 130 АПК РФ](#) служит процессуальной экономии. По части 1 истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

Далее закон даёт это право и суду: суд может объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения, если это приведёт к более быстрому и правильному разрешению спора. Объединение оформляется определением.

Подводный камень: соединение целесообразно не всегда. Если требования разнородны или объединение усложнит процесс, суд его не проведёт. Цель института - не «свалить всё в кучу», а рассмотреть связанные требования вместе и избежать противоречащих друг другу решений.

Ключевые моменты

- Истец может соединить связанные требования в одном заявлении (ч. 1 ст. 130).
- Суд может объединить однородные дела одних лиц в одно производство.
- Цель - процессуальная экономия и отсутствие противоречивых решений.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +1 к силе за каждую другую свою карту в процессе: связанные требования усиливают друг друга. Так показана выгода их совместного рассмотрения.

Механика знакомит с идеей процессуальной экономии - одно производство вместо нескольких экономит время и суда, и сторон и снижает риск разнобоя в решениях.

Что запомнить: соединяют только связанные (однородные) требования; несвязанные требования суд рассматривать вместе не станет.

«Выделение дела в отдельное производство» (ст. 130 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Та же [ст. 130 АПК РФ](#) предусматривает обратное действие: суд вправе выделить одно или несколько соединённых требований в отдельное производство (часть 3), если признает это целесообразным для правильного и своевременного рассмотрения дела.

Выделение применяют, когда часть требований уже готова к разрешению, а другая требует дополнительного исследования, либо когда совместное рассмотрение затягивает дело. Это инструмент управления ходом процесса, находящийся в руках суда.

Подводный камень: соединение и выделение - «парные» полномочия по ст. 130, и оба направлены на одну цель - правильное и своевременное разрешение спора. Необоснованное дробление, наоборот, может привести к противоречиям, поэтому решение выносит суд с учётом связи требований.

Ключевые моменты

- Суд вправе выделить требование в отдельное производство (ч. 3 ст. 130).
- Применяется, когда часть требований готова, а часть тормозит дело.
- Соединение и выделение - парные инструменты одной цели (ст. 130).

Чему учит эта механика

В игре при трёх картах истца его сильнейшая карта не считается: «раздробленное» дело теряет главный козырь. Так показано, как дробление процесса меняет расклад сил.

Механика демонстрирует, что структура дела (рассматривать требования вместе или порознь) прямо влияет на его исход и тактику сторон.

Что запомнить: выделение - зеркало соединения; и то и другое служит своевременному и правильному разрешению спора, а не удобству одной из сторон.

«Передача дела по подсудности» (ст. 39 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

По общему правилу дело, принятое судом с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, даже если в дальнейшем станет подсудным другому суду. [Ст. 39 АПК РФ](#) закрепляет исключения - случаи передачи дела в другой арбитражный суд.

Основания передачи (часть 2 ст. 39): ответчик, место нахождения которого не было известно, заявил ходатайство о передаче в суд по своему месту; обе стороны просят рассматривать дело по месту нахождения большинства доказательств; выяснилось, что дело было принято с нарушением правил подсудности; после отвода судей их замена в этом суде невозможна. Вопрос решается определением, которое можно обжаловать.

Подводный камень - важная гарантия (часть 4 ст. 39): дело, направленное из одного арбитражного суда в другой, должно быть принято судом, в который оно направлено; споры о подсудности между арбитражными судами не допускаются. Это исключает «пинание» дела между судами.

Ключевые моменты

- По общему правилу дело рассматривает суд, принявший его без нарушения подсудности.
- Основания передачи - ч. 2 ст. 39 (нарушение подсудности, ходатайства сторон и др.).
- Споры о подсудности между судами не допускаются (ч. 4 ст. 39).

Чему учит эта механика

В игре карта переносит процесс на следующий раунд: дело как будто «уходит» в другой суд. Так показано, что ошибка в подсудности не решает спор по существу, а лишь сдвигает его во времени.

Механика знакомит с идеей подсудности: спор должен рассматривать компетентный суд, и определить его - задача ещё на стадии подачи иска, а не в разгар процесса.

Что запомнить: направленное по подсудности дело обязаны принять - суды не спорят между собой о том, кому его рассматривать.

«Возвращение искового заявления» (ст. 129 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Возвращение искового заявления - это отказ дать делу ход на самой ранней стадии, до принятия иска к производству. [Ст. 129 АПК РФ](#) перечисляет основания: дело неподсудно данному суду; заявлено ходатайство о возвращении; в установленный срок не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения; отклонено ходатайство об отсрочке госпошлины и др.

Возвращение оформляется определением, копия которого вместе с заявлением и приложениями направляется истцу; определение можно обжаловать. Принципиально: возвращение не препятствует повторному обращению в суд с тем же требованием после устранения нарушений (часть 6 ст. 129).

Подводный камень: важно различать три «отказных» механизма по стадиям - возвращение (до принятия иска, ст. 129), оставление без рассмотрения (уже после принятия, [ст. 148 АПК РФ](#)) и прекращение производства (после принятия, [ст. 150 АПК РФ](#)). Возвращение - самый «мягкий»: путь в суд остаётся открытым.

Ключевые моменты

- Возвращение - до принятия иска к производству (ст. 129).
- Основания: неподсудность, неустранённые недостатки, ходатайство истца и др.
- Не мешает повторно подать иск после устранения нарушений.

Чему учит эта механика

В игре карта возвращает стороны к исходной точке: карты забираются, а госпошлина сгорает. Так показано, что формальные дефекты подачи «откатывают» дело назад, ещё до спора по существу.

Механика приучает к дисциплине оформления иска: соблюсти подсудность, форму и приложения - иначе заявление вернут, даже не рассматривая требования.

Что запомнить: возвращение - не проигрыш по существу, а сигнал устранить недостатки и подать иск заново.

«Оставление иска без рассмотрения» (ст. 148 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Оставление иска без рассмотрения - окончание дела без разрешения спора по существу, когда обнаружено устранимое препятствие. Основания даёт [ст. 148 АПК РФ](#).

Типичные основания: не соблюден обязательный досудебный (претензионный) порядок; в производстве другого суда есть тождественный спор; стороны заключили соглашение о передаче спора третьей стороне; исковое заявление не подписано или подписано неуполномоченным лицом. Дело завершается определением.

Подводный камень - ключевое отличие от прекращения: после устранения причины (например, направив претензию) истец вправе вновь обратиться в суд с тем же иском в общем порядке (часть 3 ст. 148). Самая частая на практике причина - именно несоблюдение досудебного порядка.

Ключевые моменты

- Завершение дела без разрешения по существу из-за устранимого препятствия (ст. 148).
- Частая причина - несоблюдение обязательного досудебного порядка.
- После устранения причины можно обратиться с тем же иском снова.

Чему учит эта механика

В игре карта отменяет процесс, а госпошлина истцу не возвращается. Так обыгрывается цена процессуальной неготовности - например, пропущенной обязательной претензии.

Механика закрепляет практический навык: перед подачей иска проверить, соблюден ли досудебный порядок и нет ли уже тождественного спора в другом суде.

Что запомнить: оставление без рассмотрения устранимо - исправил причину и подал иск снова; это не окончательный отказ.

«Прекращение производства по делу» (ст. 150 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Прекращение производства - окончание дела без разрешения по существу из-за неустранимого препятствия, когда спор в принципе не может или больше не должен рассматриваться судом. Основания даёт [ст. 150 АПК РФ](#).

Среди оснований: дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде; есть вступивший в законную силу судебный акт по тождественному спору; истец отказался от иска и отказ принят судом; организация-сторона ликвидирована. Прекращение оформляется определением.

Подводный камень - главное последствие: при прекращении производства повторное обращение в суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. В этом коренное отличие от оставления без рассмотрения ([ст. 148 АПК РФ](#)): здесь дверь в суд закрывается окончательно.

Ключевые моменты

- Окончание дела из-за неустранимого препятствия (ст. 150).
- Основания: неподведомственность, тождественный вступивший акт, отказ от иска, ликвидация.
- Повторное обращение по тому же спору невозможно.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт немедленную победу ответчика: спор закрывается окончательно. Так показана «сила» прекращения по сравнению с временными задержками процесса.

Механика учит различать оставление без рассмотрения (устранимо, можно вернуться) и прекращение производства (окончательно, вернуться нельзя).

Что запомнить: прекращение производства закрывает путь к повторному спору по тому же предмету и основанию.

«Приостановление производства» (ст. 143-147 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Приостановление производства - временная остановка процесса на неопределённый срок до отпадения обстоятельств, мешающих рассмотрению дела. Закон делит основания на обязательные и факультативные.

Обязательные основания ([ст. 143 АПК РФ](#)): невозможность рассмотреть данное дело до разрешения другого дела; смерть гражданина-стороны, если правоотношение допускает правопреемство, и др. Факультативные (ст. 144): назначение судом экспертизы, реорганизация стороны, нахождение гражданина-стороны в длительной служебной командировке и др.

Подводный камень: на время приостановления течение процессуальных сроков останавливается, а после устранения причины производство возобновляется.

Важно не путать приостановление (останавливает всё производство на неопределённый срок) с отложением заседания (перенос конкретного заседания на определённую дату).

Ключевые моменты

- Временная остановка всего производства до отпадения препятствия.
- Основания обязательные (ст. 143) и факультативные (ст. 144).
- На время приостановления процессуальные сроки останавливаются.

Чему учит эта механика

В игре карта переносит процесс на следующий раунд: дело «замирает» до устранения причины. Так моделируется зависимость одного дела от разрешения другого.

Механика знакомит с идеей процессуальной связи дел: иногда нельзя решить спор, пока не разрешён связанный вопрос в другом производстве.

Что запомнить: приостановление - на неопределённый срок и строго по перечню оснований закона, а не по желанию стороны.

«Отложенное заседание» (ст. 158 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Отложение судебного разбирательства - перенос заседания на другую определённую дату в рамках того же дела. [Ст. 158 АПК РФ](#) называет случаи, когда суд обязан или вправе отложить заседание.

Суд обязан отложить дело при неявке лица, не извещённого надлежащим образом. Суд вправе отложить разбирательство при неявке надлежаще извещённого лица по уважительной причине, при удовлетворении ходатайства о представлении дополнительных доказательств, при обращении сторон за содействием в примирении и др. Срок отложения ограничен разумными пределами.

Подводный камень: отложение следует отличать от приостановления и перерыва. Это перенос на конкретную дату (а не на неопределённый срок, как приостановление), и после отложения судебное разбирательство начинается сначала (в отличие от перерыва, после которого заседание продолжается).

Ключевые моменты

- Отложение - перенос заседания на определённую дату в том же деле.
- Основания - ст. 158 (неявка, потребность в доказательствах, примирение и др.).
- После отложения разбирательство начинается заново.

Чему учит эта механика

В игре карта переносит процесс, и никто не платит: заседание просто сдвигается на другую дату. Так показана гибкость управления ходом дела.

Механика учит отличать три схожих института движения процесса - отложение, перерыв и приостановление, - которые студенты часто смешивают.

Что запомнить: отложение - это новая дата и рассмотрение заново, а не короткая пауза внутри того же заседания.

«Перерыв в заседании» (ст. 163 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Перерыв - краткая остановка внутри одного судебного заседания. [Ст. 163 АПК РФ](#) позволяет суду объявить перерыв по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе.

Срок перерыва ограничен: он не может превышать пяти дней (часть 2 ст. 163).

После окончания перерыва заседание продолжается с того момента, на котором было прервано; повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не проводится (часть 4 ст. 163).

Подводный камень - в этом главное отличие перерыва от отложения: после перерыва заседание продолжается, а после отложения начинается сначала. Лица, присутствовавшие до перерыва, считаются надлежаще извещёнными о времени продолжения заседания.

Ключевые моменты

- Перерыв - краткая остановка внутри одного заседания (до 5 дней).
- После перерыва заседание продолжается с прерванного места (ст. 163).
- Отличие от отложения: там дело начинается сначала, здесь - продолжается.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +2 к защите: короткая пауза работает в пользу обороняющейся стороны. Так обыгрывается тактическое использование перерыва.

Механика закрепляет различие «перерыв - отложение», которое часто путают: перерыв продолжает заседание, отложение открывает его заново.

Что запомнить: перерыв - это до пяти дней и продолжение того же заседания, а не новая дата разбирательства.

«Затягивание процесса» (ст. 41, 159 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Затягивание процесса - использование процессуальных прав не для защиты, а для намеренного замедления дела: поток необоснованных ходатайств, повторные просьбы об отложении, несвоевременное представление доказательств. Отдельной нормы «о затягивании» нет - это форма недобросовестного поведения, противоречащая обязанности добросовестности (часть 2 [ст. 41 АПК РФ](#)).

Инструмент противодействия - порядок разрешения ходатайств: по [ст. 159 АПК РФ](#) суд рассматривает каждое ходатайство и вправе отказать в удовлетворении, если оно направлено на затягивание процесса, создаёт препятствия рассмотрению или свидетельствует о злоупотреблении правом. Суд также вправе отнести на такое лицо судебные расходы (ст. 111).

Подводный камень: это сознательно спорный, недобросовестный приём. Грань тонкая - заявлять ходатайства и просить отложение является законным правом, но их использование исключительно ради проволочки суд квалифицирует как злоупотребление со всеми невыгодными последствиями.

Ключевые моменты

- Затягивание - недобросовестное использование прав ради проволочки (ч. 2 ст. 41).
- Суд вправе отклонить ходатайства, направленные на затягивание (ст. 159).
- Последствие - отнесение судебных расходов по ст. 111.

Чему учит эта механика

В игре карта переносит процесс и даёт компенсацию истцу - спорный приём с краткой выгодой. Мы намеренно помечаем его как недобросовестный, а не как норму.

Механика показывает обратную сторону процессуальных прав: одним и тем же ходатайством можно защищаться, а можно злоупотреблять - и второе наказуемо.

Что запомнить: затягивание процесса - это злоупотребление, которое суд пресекает и «штрафует» отнесением расходов по ст. 111.

«Судебное извещение» (ст. 121-123 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Надлежащее извещение участников - обязательное условие законности процесса: суд не вправе рассматривать дело без доказательств того, что лица извещены о времени и месте заседания. [Ст. 121 АПК РФ](#) устанавливает порядок извещения - судебным актом, который направляется заказным письмом с уведомлением или иным способом, обеспечивающим фиксацию вручения.

Первый судебный акт направляется по адресу из иска либо из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; [ст. 122 АПК РФ](#) допускает извещение телефонограммой, телеграммой, по факсу или электронной почте. Особенность арбитражного процесса: получив первое извещение, участник обязан далее самостоятельно отслеживать движение дела, в том числе в картотеке на сайте суда.

Подводный камень: [ст. 123 АПК РФ](#) называет случаи, когда лицо считается извещённым надлежащим образом, даже если фактически не получило письмо, - отказалось принять корреспонденцию, не явилось за ней на почту, письмо не вручено из-за отсутствия адресата по указанному адресу. Это защищает процесс от уклонения от извещения.

Ключевые моменты

- Надлежащее извещение - обязательное условие рассмотрения дела (ст. 121).
- После первого извещения участник сам следит за движением дела.
- Уклонение от получения корреспонденции = надлежащее извещение (ст. 123).

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +2 к иску: процесс идёт «по правилам», когда все надлежаще извещены. Так показано, что извещение - фундамент, без которого решение шатко и легко отменяется.

Механика подчёркивает практическое правило: рассмотрение дела без надлежащего извещения лица - безусловное основание для отмены решения вышестоящим судом.

Что запомнить: извещённым считается и тот, кто уклонился от получения корреспонденции, - «спрятаться» от процесса не получится.

«Смена адреса» (ст. 121, 124 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

[Ст. 124 АПК РФ](#) возлагает на лиц, участвующих в деле, обязанность сообщать суду об изменении своего наименования, адреса, номеров телефона и факса, адреса электронной почты во время производства по делу.

Последствие неисполнения этой обязанности жёсткое: судебные акты направляются по последнему известному суду адресу и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу уже не находится (во взаимосвязи с [ст. 121 АПК РФ](#)).

Подводный камень: это оборотная сторона правил об извещении - риск неполучения корреспонденции при смене адреса несёт сам участник, не сообщивший новый адрес. Ссылка на то, что «переехал и не получил», такое лицо не спасает: оно считается извещённым надлежащим образом.

Ключевые моменты

- Обязанность сообщать суду о смене адреса во время дела (ст. 124).
- Не сообщил - акты шлют по последнему адресу и считают доставленными (ст. 121).
- Риск неполучения корреспонденции несёт сам участник.

Чему учит эта механика

В игре последняя карта ответчика «не доходит» и не приносит силы защите: извещение «не дошло» из-за смены адреса. Так обыгрывается риск молчания о переезде.

Механика закрепляет практическую дисциплину: следить за актуальностью своих контактов в деле - прямая обязанность стороны, а не любезность по отношению к суду.

Что запомнить: не сообщил новый адрес - считаешься извещённым по старому, со всеми вытекающими последствиями.

«Ознакомление с материалами дела» (ст. 41 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Часть 1 [ст. 41 АПК РФ](#) закрепляет за лицами, участвующими в деле, право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки и снимать копии, в том числе с использованием электронных сервисов суда. Это одно из фундаментальных процессуальных прав.

Ознакомление обеспечивает состязательность и равноправие сторон: участник должен видеть все доказательства и документы дела, чтобы выстроить позицию и заявить возражения. Реализуется по заявлению - в помещении суда или через электронное дело (картотеку арбитражных дел).

Подводный камень: право знакомиться - это не только возможность, но и бремя. Не воспользовавшись им, сторона рискует пропустить важные документы и не подготовить возражения. Суд не обязан «пересказывать» материалы - активность лежит на самом участнике.

Ключевые моменты

- Право знакомиться с делом, делать выписки и копии (ч. 1 ст. 41).
- Обеспечивает состязательность и равноправие сторон.
- Не ознакомился - рискуешь пропустить важное; активность на стороне.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт добор карты Истца: лучшая подготовка - больше вариантов действий. Так показано, что доступ к материалам дела напрямую усиливает позицию стороны.

Механика прививает привычку: перед заседанием изучить всё дело целиком, а не только собственные документы.

Что запомнить: ознакомление с материалами - базовое право, но пользоваться им должна сама сторона; суд за неё этого не сделает.

«Копия материалов дела» (ст. 41 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

То же право по части 1 [ст. 41 АПК РФ](#) включает возможность снимать копии материалов дела и получать копии судебных актов. Копии - рабочий инструмент подготовки: на их основе строятся отзыв, возражения и доказательственная позиция.

С копиями тесно связана обязанность раскрытия доказательств: по [ст. 65 АПК РФ](#) каждая сторона заблаговременно направляет другим участникам копии документов, которыми обосновывает свои требования и возражения. Так обеспечивается, что ни для кого доказательства не станут «сюрпризом» в заседании.

Подводный камень: наличие копий и своевременный обмен ими - не формальность. Доказательство, не раскрытое заблаговременно, суд может не принять, а сторона, затянувшая обмен, рискует отнесением расходов (ст. 111). Документальная готовность прямо влияет на исход дела.

Ключевые моменты

- Право снимать копии материалов и получать копии судебных актов (ч. 1 ст. 41).
- Связано с обязанностью заблаговременного раскрытия доказательств (ст. 65).
- Нераскрытое вовремя доказательство суд может не принять.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +3 к иску: документальная готовность прямо усиливает позицию. Так показана ценность заранее собранного и подготовленного пакета доказательств.

Механика связывает право на копии с обязанностью раскрытия: подготовленная сторона и сама вооружена, и не даёт застать себя врасплох.

Что запомнить: копии нужны не «для галочки» - на них держатся раскрытие доказательств и вся подготовка к процессу.

«Ходатайство» (ст. 159 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Ходатайство - обращённая к суду просьба лица, участвующего в деле, о совершении определённого процессуального действия: истребовать доказательство, назначить экспертизу, привлечь третье лицо, отложить заседание, приобщить документ. [Ст. 159 АПК РФ](#) устанавливает единый порядок их заявления и разрешения.

Ходатайства заявляются письменно или устно с занесением в протокол и должны быть обоснованы. Суд разрешает каждое ходатайство после того, как заслушает мнения других лиц, участвующих в деле, и выносит определение - об удовлетворении либо об отказе.

Подводный камень: часть 5 ст. 159 позволяет суду отказать в удовлетворении ходатайства, если оно не было заявлено своевременно вследствие злоупотребления процессуальными правами и явно направлено на срыв заседания или затягивание процесса. Право заявлять ходатайства не безгранично.

Ключевые моменты

- Ходатайство - просьба к суду о процессуальном действии (ст. 159).
- Разрешается определением после того, как суд заслушает мнения других лиц.
- Суд может отклонить ходатайство, поданное с целью затянуть дело (ч. 5 ст. 159).

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +2 к силе: ходатайство - универсальный «рабочий» ход. Так показано, что почти любое движение в процессе оформляется именно ходатайством.

Механика знакомит с ключевым инструментом процессуалиста: чтобы что-то произошло в деле, об этом, как правило, нужно заявить ходатайство и его обосновать.

Что запомнить: ходатайство нужно заявлять своевременно и мотивированно - иначе суд вправе его отклонить.

«Возражение по ходатайству» (ст. 159 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Состязательность предполагает, что на каждое ходатайство другая сторона может ответить. [Ст. 159 АПК РФ](#) прямо требует, чтобы суд перед разрешением ходатайства заслушал мнения (в том числе возражения) других лиц, участвующих в деле.

Возражение по ходатайству - это мотивированный довод против его удовлетворения: например, что истребуемое доказательство не относится к делу, что экспертиза избыточна, что отложение направлено на затягивание.

Обоснованное возражение может привести к отказу в удовлетворении ходатайства соперника.

Подводный камень: возражение по ходатайству нельзя путать с возражениями относительно исковых требований (ст. 131). Первое касается процессуального действия здесь и сейчас, второе - существа спора. И работает возражение по ходатайству только если оно своевременно и обосновано, а не сводится к простому «против».

Ключевые моменты

- Суд заслушивает возражения других лиц перед разрешением ходатайства (ст. 159).
- Обоснованное возражение может привести к отказу в ходатайстве соперника.
- Не путать с возражениями по существу иска (ст. 131).

Чему учит эта механика

В игре карта отменяет одно «Ходатайство» соперника: на ход есть контрход. Так моделируется состязательный характер процесса.

Механика показывает, что процесс - это диалог: любое заявленное действие можно оспорить, и суд выбирает между позициями сторон.

Что запомнить: возражать по ходатайству нужно по существу (относимость, цель, своевременность), а не формально.

«Отвод судьи» (ст. 21 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Беспристрастность суда - конституционная гарантия. [Ст. 21 АПК РФ](#) перечисляет основания для отвода судьи: если он при предыдущем рассмотрении участвовал в деле в ином качестве (эксперта, свидетеля, представителя), является родственником лица, участвующего в деле, лично прямо или косвенно заинтересован в исходе либо есть иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности.

Отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по существу (позже - только если основание стало известно позднее). Вопрос об отводе разрешается в совещательной комнате с вынесением определения. При наличии тех же оснований судья обязан заявить самоотвод.

Подводный камень: при удовлетворении отвода дело передаётся другому судье, и разбирательство начинается сначала. Отвод - сильный, но «дорогой» по времени инструмент: необоснованный отвод суд отклонит, а злоупотребление отводами может расцениваться как затягивание процесса.

Ключевые моменты

- Основания отвода судьи - ст. 21 (заинтересованность, родство, сомнения в беспристрастности).
- Заявляется мотивированно и, как правило, до рассмотрения по существу.
- При удовлетворении - новый судья и разбирательство сначала.

Чему учит эта механика

В игре юристы обеих сторон в этом процессе не действуют: смена состава «обнуляет» наработки. Так показана цена перезапуска дела с новым судьёй.

Механика подчёркивает фундамент правосудия - беспристрастность суда, ради которой процесс готовы начать заново.

Что запомнить: отвод обеспечивает беспристрастность, но стоит времени и должен быть обоснованным, а не тактическим.

«Обеспечение иска» (ст. 90-93 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Обеспечительные меры - срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (глава 8 АПК РФ). Основания даёт [ст. 90 АПК РФ](#): меры принимаются, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего решения либо причинить значительный ущерб заявителю.

Виды мер перечисляет [ст. 91 АПК РФ](#): арест денежных средств или имущества, запрет ответчику совершать определённые действия, передача имущества на хранение и др. Заявление подаётся по [ст. 92 АПК РФ](#); рассматривается судьёй единолично не позднее следующего дня и без извещения сторон - [ст. 93 АПК РФ](#), чтобы ответчик не успел вывести активы.

Подводный камень: меры должны быть соразмерны заявленному требованию и связаны с предметом спора, иначе суд откажет. Кроме того, суд вправе потребовать встречного обеспечения, а с заявителя впоследствии можно взыскать убытки, причинённые необоснованными обеспечительными мерами.

Ключевые моменты

- Срочные временные меры для обеспечения будущего решения (гл. 8, ст. 90).
- Виды - ст. 91; заявление рассматривается быстро и без извещения ответчика (ст. 93).
- Меры должны быть соразмерны требованию и связаны с предметом спора.

Чему учит эта механика

В игре карта снимает потолок компенсации издержек истцу: обеспеченный иск взыскивается полностью. Так подчёркнута сила своевременного обеспечения будущего взыскания.

Механика знакомит с назначением обеспечительных мер: не дать должнику вывести активы до вынесения и исполнения решения по делу.

Что запомнить: обеспечение действует внезапно (без извещения ответчика), но должно быть соразмерным требованию и связанным с предметом иска.

«Встречное обеспечение» (ст. 94 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

[Ст. 94 АПК РФ](#) уравнивает интересы сторон: суд может обязать истца, добивающегося обеспечительных мер, предоставить встречное обеспечение - гарантию возмещения возможных убытков ответчика. Формы: внесение денежных средств на депозитный счёт суда, банковская гарантия, поручительство.

Размер встречного обеспечения устанавливается в пределах имущественных требований истца. Предоставление встречного обеспечения может быть условием принятия обеспечительных мер, а его непредоставление в срок - основанием для отказа в этих мерах.

Подводный камень: встречное обеспечение защищает ответчика от необоснованного «замораживания» активов. Если меры окажутся неоправданными, именно за счёт этого обеспечения он возместит убытки. Это баланс: обеспечение иска не должно превращаться в инструмент давления на добросовестного ответчика.

Ключевые моменты

- Встречное обеспечение - гарантия возмещения убытков ответчика от мер (ст. 94).
- Формы: депозит суда, банковская гарантия, поручительство.
- Его непредоставление может стать основанием для отказа в мерах.

Чему учит эта механика

В игре при победе ответчик получает +2 млн - компенсацию за неоправданные обеспечительные меры. Так показано, что институт обеспечения защищает и ответчика, а не только истца.

Механика демонстрирует принцип баланса интересов: право истца на обеспечение уравновешено гарантией возмещения убытков для ответчика.

Что запомнить: встречное обеспечение - это «страховка» ответчика от злоупотребления обеспечительными мерами.

«Заявление о судебных расходах» (ст. 110, 112 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Судебные расходы выигравшей стороне возмещает проигравшая - таково общее правило [ст. 110 АПК РФ](#). Расходы на представителя взыскиваются в разумных пределах, а при частичном удовлетворении иска распределяются пропорционально удовлетворённым требованиям.

Вопрос о расходах разрешается либо в судебном акте по итогам дела, либо отдельным заявлением по [ст. 112 АПК РФ](#). Такое заявление можно подать в течение трёх месяцев со дня вступления в силу последнего судебного акта, которым закончилось рассмотрение дела по существу.

Подводный камень: возмещение не происходит автоматически - сторона должна заявить о расходах и доказать их размер и разумность (договор с представителем, платёжные документы, акты). Состав самих судебных издержек (ст. 106) разобран в отдельном сквозном материале по механике «Изд.».

Ключевые моменты

- Расходы возмещает проигравший; на представителя - в разумных пределах (ст. 110).
- Заявить можно отдельно - в течение трёх месяцев (ст. 112).
- Возмещение не автоматическое: нужно заявить и доказать размер.

Чему учит эта механика

В игре карта снимает потолок компенсации издержек ответчику: расходы взыскиваются полностью. Так показана ценность активного и своевременного заявления о расходах.

Механика закрепляет практический вывод: даже выиграв процесс, о возмещении расходов нужно позаботиться самому - заявить и обосновать.

Что запомнить: выиграть мало - расходы нужно заявить в срок (три месяца) и доказать их размер и разумность.

Судебные издержки (ст. 106 АПК РФ) и механика платы за карты

Что это в праве

Судебные расходы складываются из государственной пошлины и **судебных издержек** - [ст. 101 АПК РФ](#). Перечень издержек даёт [ст. 106 АПК РФ](#): суммы, выплачиваемые экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам; расходы на осмотр доказательств на месте; расходы на оплату услуг адвокатов и иных представителей; иные расходы, понесённые в связи с рассмотрением дела. Перечень открытый - суд может признать издержками и другие обоснованные траты.

Распределяются расходы по [ст. 110 АПК РФ](#): по общему правилу они относятся на проигравшую сторону, а выигравшей - возмещаются. Расходы на представителя присуждаются «**в разумных пределах**»; при частичном удовлетворении иска они делятся пропорционально удовлетворённым требованиям.

Вопрос о расходах суд решает в судебном акте либо по отдельному заявлению - [ст. 112 АПК РФ](#) (подать его можно в течение трёх месяцев со дня вступления в силу последнего судебного акта по делу). Если сторона злоупотребляла процессуальными правами или срывала процесс, суд вправе возложить расходы на неё независимо от исхода - [ст. 111 АПК РФ](#).

Чему учит эта механика

У каждой карты есть значение «**Изд.**» (издержки) - плата за её розыгрыш. По сути это модель судебных издержек стороны: за каждое процессуальное действие и каждое доказательство приходится «платить».

- **Цена растёт с весомостью.** Чем сильнее доказательство или действие (заключение эксперта, видеозапись, купленный эксперт), тем выше издержки - как и в жизни, где экспертиза и представитель стоят дороже свидетеля.
- **Издержки возмещает проигравший.** Победитель процесса получает компенсацию издержек - модель [ст. 110](#), но с «потолком» (ограничением суммы).
- **Снятие потолка.** Карты «Обеспечение иска» (истец, [ст. 90-93](#)) и «Заявление о судебных расходах» (ответчик, [ст. 110](#), [112](#)) снимают ограничение - издержки взыскиваются полностью.

Игрок на практике осваивает, что каждое процессуальное действие имеет цену, а расходы в итоге ложатся на проигравшую сторону. Формируется навык оценки: стоит ли выкладывать дорогое доказательство ради победы и как управлять судебными расходами.

«Бремя доказывания» (ст. 65 АПК РФ)

Колода: Истец / Ответчик

Что это в праве

Бремя доказывания - фундаментальное правило состязательного процесса. [Ст. 65 АПК РФ](#): каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Есть важное перераспределение: по делам об оспаривании актов и действий органов власти обязанность доказывания законности оспариваемого акта возлагается на орган, его принявший, а не на заявителя. Это уравнивает силы в спорах с государством.

Подводный камень (части 3-4 ст. 65): доказательства нужно заблаговременно раскрыть перед другими лицами; лицо вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие были ознакомлены заранее. Доказательство «из рукава» в заседании суд может не принять.

Ключевые моменты

- Каждый доказывает обстоятельства, на которые ссылается (ст. 65).
- По спорам с органами власти законность акта доказывает сам орган.
- Доказательства раскрываются заранее; внезапные суд может не принять.

Чему учит эта механика

В игре карта меняет условие «ничьей» (равенства сил) в свою пользу. Так обыгрывается, что исход часто решает то, на ком лежало бремя доказывания.

Механика закрепляет главный вопрос любого дела: кто и что здесь должен доказать?

Что запомнить: не доказал обстоятельство, на которое ссылался, - проиграл по нему; поэтому доказательства готовят и раскрывают заранее.

«Письменное доказательство» (ст. 75 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Ст. 75 АПК РФ относит к письменным доказательствам договоры, акты, справки, деловую переписку и иные документы со сведениями об обстоятельствах дела - выполненные как на бумаге, так и в электронной форме, в том числе полученные по интернету и подписанные электронной подписью.

По общему правилу документ представляется в подлиннике или в надлежаще заверенной копии. Подлинник обязателен, если дело нельзя разрешить без него или если копии, представленные сторонами, не тождественны между собой.

Подводный камень: копия без подлинника уязвима. Если оппонент представит нетождественную копию того же документа, а подлинник отсутствует, суд не может считать факт доказанным такой копией. Поэтому подлинники берегут.

Ключевые моменты

- Письменные доказательства - документы со сведениями о деле (ст. 75).
- Как правило - подлинник или надлежаще заверенная копия.
- Копия без подлинника уязвима при споре о её содержании.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +3 к силе. Так отражена высокая доказательственная ценность документов в арбитражном процессе.

Механика показывает, почему арбитражный процесс называют

«документарным»: письменное доказательство здесь - основа основ.

Что запомнить: сила документа во многом держится на подлиннике - храните оригиналы.

«Вещественное доказательство» (ст. 76 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Ст. 76 АПК РФ определяет вещественные доказательства - предметы, которые своим внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Вещественные доказательства хранятся при деле, а если это невозможно (громоздкие, скоропортящиеся) - по месту нахождения с подробным описанием и, при необходимости, фотографированием. Порядок осмотра и хранения регулируют ст. 77-80.

Подводный камень: вещь доказывает не сама по себе, а в связке с другими доказательствами и объяснениями о её происхождении. К тому же к вещественным доказательствам применяется общее правило допустимости - полученные с нарушением закона, они силы не имеют.

Ключевые моменты

- Вещественные доказательства - предметы как средство установления фактов (ст. 76).
- Хранятся при деле либо по месту нахождения с описанием.
- Оцениваются в связке с другими доказательствами.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +2 к силе. Так показана роль «вещи» как доказательства - весомого, но уступающего документу.

Механика учит отличать вещь-доказательство от документа о ней: акт осмотра предмета - это уже письменное доказательство.

Что запомнить: предмет доказывает в совокупности с пояснениями о его происхождении, а не «сам за себя».

«Иная вещь» (ст. 76, 68 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

«Иная вещь» - это вещественное доказательство ([ст. 76 АПК РФ](#)) особой значимости, ключевой предмет спора. Его повышенная сила уравновешена повышенным требованием к допустимости.

Допустимость - правило [ст. 68 АПК РФ](#): обстоятельства, которые по закону должны подтверждаться определёнными доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими. Если вещь получена или приобретена с нарушением, её исключают независимо от «весомости».

Подводный камень - двойственность: чем сильнее доказательство, тем чувствительнее оно к порокам допустимости. Ставка на одно «сверхдоказательство» рискованна - его исключение выбивает опору из-под всей позиции.

Ключевые моменты

- Иная вещь - особо значимое вещественное доказательство (ст. 76).
- Оценивается во взаимосвязи с правилом допустимости (ст. 68).
- Сильное, но уязвимое: порок допустимости исключает его.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +5, но «уязвима» - может быть исключена. Так показан риск ставки на одно сильное доказательство.

Механика закрепляет: допустимость важнее «эффектности» - недопустимое доказательство не спасёт даже большая сила.

Что запомнить: чем весомее доказательство, тем тщательнее проверяют его допустимость (ст. 68).

«Объяснение истца / ответчика» (ст. 81 АПК РФ)

Колода: Истец / Ответчик

Что это в праве

Ст. 81 АПК РФ: лицо, участвующее в деле, представляет объяснения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной или устной форме. По предложению суда объяснения излагаются письменно.

Объяснения - полноценное доказательство, но со спецификой: их даёт заинтересованная сторона. Поэтому они оцениваются наряду и в совокупности с другими доказательствами и проверяются судом, а не принимаются на веру.

Подводный камень: признание стороной обстоятельств (разновидность объяснения) по ст. 70 освобождает другую сторону от их доказывания, но суд не примет признание, если есть основания полагать, что оно сделано под влиянием обмана, насилия, заблуждения или с целью сокрытия истины.

Ключевые моменты

- Объяснения сторон - доказательство об известных им обстоятельствах (ст. 81).
- Оцениваются в совокупности с другими; проверяются судом.
- Признание факта освобождает оппонента от его доказывания (ст. 70).

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +2. Так показан умеренный вес слов самой стороны в общей доказательственной картине.

Механика учит: даже собственные объяснения нужно подкреплять - заинтересованность снижает их убедительность.

Что запомнить: объяснение стороны - доказательство, но его вес зависит от подтверждения другими доказательствами.

«Свидетель / Свидетель защиты» (ст. 88 АПК РФ)

Колода: Истец / Ответчик

Что это в праве

По [ст. 88 АПК РФ](#) суд по ходатайству лица вызывает свидетеля - того, кому известны сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для дела. Свидетель сообщает сведения устно; по предложению суда может изложить их письменно.

Ключевое требование к достоверности: не являются доказательством сведения, сообщённые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомлённости («слышал от кого-то» без указания источника - не доказательство).

Подводный камень: в арбитражном процессе свидетельские показания играют вспомогательную роль. Спор преимущественно документарный, и обстоятельства, которые по закону должны подтверждаться документами, свидетельскими показаниями подтвердить нельзя (правило допустимости, ст. 68).

Ключевые моменты

- Свидетель сообщает известные ему факты; вызывается по ходатайству (ст. 88).
- Без указания источника осведомлённости сведения не являются доказательством.
- В арбитраже роль свидетелей вспомогательная (спор документарный).

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +1 - самый скромный вклад. Так отражена вспомогательная роль свидетеля в арбитраже.

Механика показывает иерархию доказательств: документ обычно весит больше устного показания.

Что запомнить: свидетель должен назвать источник знаний, а факты «для документов» показаниями не заменить.

«Ненадёжный свидетель» (ст. 88, 68 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Показания сомнительной достоверности не перестают быть свидетельскими ([ст. 88 АПК РФ](#)): их не отбрасывают автоматически, а оценивают на общих основаниях.

Проверка идёт по двум линиям: допустимость (правило [ст. 68 АПК РФ](#) - можно ли вообще подтверждать этот факт свидетелем) и достоверность (оценка судом в совокупности с другими доказательствами, сопоставление, выявление противоречий).

Подводный камень: само по себе сомнение в правдивости свидетеля не исключает его показание - это вопрос оценки. Обесценить ненадёжного свидетеля можно противоположными доказательствами и указанием на противоречия, а не одним лишь заявлением «он врёт».

Ключевые моменты

- Ненадёжные показания остаются свидетельскими и оцениваются (ст. 88).
- Проверка по допустимости (ст. 68) и достоверности (в совокупности).
- Сомнение не исключает показание - нужны контр-доказательства.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +3, но «уязвима». Так показано, что рискованное доказательство может быть сильным, но легко оспоримым.

Механика учит: недостоверность доказывается, а не декларируется - противоречиями и другими доказательствами.

Что запомнить: достоверность - вопрос оценки суда; ненадёжного свидетеля бьют доказательствами, а не эмоциями.

«Заключение эксперта» (ст. 82-87 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Экспертиза назначается, когда для разъяснения вопросов нужны специальные знания ([ст. 82 АПК РФ](#)) - по ходатайству лица, с согласия сторон, а в отдельных случаях по инициативе суда. Суд формулирует вопросы эксперту.

Порядок проведения и содержание заключения регулируют ст. 83-86: эксперт даёт заключение письменно, отвечает за его достоверность (в том числе под угрозой уголовной ответственности за заведомо ложное заключение) и может быть вызван для дачи пояснений.

Подводный камень: заключение эксперта не имеет заранее установленной силы и оценивается судом наравне с другими доказательствами. При неполноте или неясности назначается дополнительная, а при сомнениях в обоснованности - повторная экспертиза ([ст. 87 АПК РФ](#)).

Ключевые моменты

- Экспертиза - для вопросов, требующих специальных знаний (ст. 82).
- Заключение письменное; эксперт отвечает за достоверность.
- Не имеет заранее установленной силы; возможна доп./повторная экспертиза (ст. 87).

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +3; может быть сброшена отводом эксперта или дополнительной экспертизой. Так показаны и сила, и уязвимость экспертизы.

Механика учит, что даже «научное» доказательство суд проверяет и при необходимости назначает повторную экспертизу.

Что запомнить: заключение эксперта - сильное, но не «истина в последней инстанции»; его можно оспорить процессуально.

«Купленный эксперт» (ст. 82-87, 68 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

«Купленный эксперт» - образ недостоверного, «заказного» заключения.

Юридически это порок доказательства: заключение эксперта ([ст. 82 АПК РФ](#)) не имеет заранее установленной силы и может быть отвергнуто судом при оценке.

Инструменты против него: повторная экспертиза другому эксперту при сомнениях в обоснованности ([ст. 87 АПК РФ](#)), отвод эксперта при его заинтересованности (ст. 23), правило допустимости ([ст. 68 АПК РФ](#)) и заявление о фальсификации, если заключение подделано.

Подводный камень: за дачу заведомо ложного заключения эксперт несёт уголовную ответственность (он предупреждается об этом под подписку).

Поэтому «заказное» заключение - не только слабое, но и опасное для того, кто его использует.

Ключевые моменты

- Недостоверное заключение - порок доказательства, а не отдельная норма (ст. 82).
- Против него: повторная экспертиза (ст. 87), отвод (ст. 23), допустимость (ст. 68).
- За заведомо ложное заключение эксперт отвечает уголовно.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +6, но «уязвима». Так показан соблазн «сверхдоказательства» и его хрупкость и риск.

Механика демонстрирует набор процессуальных контрмер против недостоверной экспертизы.

Что запомнить: «купить» экспертизу - значит получить сильное на вид, но легко опровергаемое и рискованное доказательство.

«Дополнительная экспертиза» (ст. 87 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

[Ст. 87 АПК РФ](#) различает две «перезэкспертизы». Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или неполноте заключения и может быть поручена тому же эксперту - она восполняет пробелы первого исследования.

Повторная экспертиза назначается при возникновении сомнений в обоснованности заключения или наличии противоречий в выводах и поручается другому эксперту (или комиссии) - она перепроверяет результат заново.

Подводный камень: выбор между дополнительной и повторной зависит от дефекта. Неполнота - дополнительная; недостоверность или противоречия - повторная. Ошибка в выборе основания - частый повод для отказа в ходатайстве.

Ключевые моменты

- Дополнительная - при неполноте/неясности, тому же эксперту (ст. 87).
- Повторная - при сомнениях/противоречиях, другому эксперту.
- Основание (дефект) определяет вид перезэкспертизы.

Чему учит эта механика

В игре карта сбрасывает заключение эксперта истца. Так показано, что экспертизу можно нейтрализовать процессуально.

Механика закрепляет различие дополнительной и повторной экспертизы - популярный экзаменационный вопрос.

Что запомнить: неполно - дополнительная (тот же эксперт), сомнительно - повторная (другой эксперт).

«Отвод эксперта» (ст. 23 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

[Ст. 23 АПК РФ](#) распространяет основания отвода судьи на эксперта, специалиста и переводчика. Эксперту заявляют отвод, если он заинтересован в исходе, состоит в родстве с участниками, находится в служебной или иной зависимости либо проводил по делу ревизию или проверку, материалы которой стали поводом для обращения в суд.

Отвод заявляется мотивированно и, как правило, до начала исследования; вопрос разрешается судом. Эксперт обязан заявить самоотвод при наличии оснований. Отведённый эксперт из процесса выбывает, а его заключение теряет доказательственное значение.

Подводный камень: отвод бьёт по источнику доказательства, а не по его содержанию. Даже безупречное по форме заключение заинтересованного эксперта суд отвергнет. Независимость эксперта - обязательное условие ценности экспертизы.

Ключевые моменты

- Основания отвода эксперта - ст. 23 (заинтересованность, родство, зависимость).
- Отведённый эксперт выбывает, его заключение теряет силу.
- Отвод бьёт по источнику доказательства, а не по его содержанию.

Чему учит эта механика

В игре карта сбрасывает эксперта истца. Так показано, что заинтересованность источника обесценивает даже сильное доказательство.

Механика подчёркивает: беспристрастность требуется не только от судьи, но и от эксперта.

Что запомнить: заинтересованный эксперт - повод для отвода; его заключение не спасёт даже идеальная форма.

«Аудиозапись / Видеозапись» (ст. 89 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Ст. 89 АПК РФ - «открывающая» норма: в качестве доказательств допускаются иные документы и материалы, если они содержат сведения об обстоятельствах, значимых для дела. Прямо названы материалы фото- и киносъёмки, аудио- и видеозаписи.

Перечень доказательств в АПК не исчерпывающий: ст. 89 позволяет суду принимать носители, прямо не поименованные в кодексе (скриншоты, данные с электронных устройств). Заявляя такое доказательство, лицо указывает, когда, кем и в каких условиях оно получено.

Подводный камень: «иные материалы» тоже подчиняются правилам относимости, допустимости и достоверности. Запись, полученная с нарушением закона (например, тайная запись частной жизни без законных оснований), может быть признана недопустимой.

Ключевые моменты

- Перечень доказательств открытый: допустимы иные документы и материалы (ст. 89).
- Аудио-, видеозаписи и цифровые носители - полноценные доказательства.
- Указывают, когда, кем и как получена запись; проверяют допустимость.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +4 (аудио) / +5 (видео). Так показана высокая сила наглядной записи.

Механика знакомит с открытым перечнем доказательств: право успевает за технологиями.

Что запомнить: запись - сильное доказательство, но и она проверяется на законность получения.

«Сфабрикованная аудио / Видеозапись с монтажом» (ст. 89, 68 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Запись с признаками монтажа остаётся доказательством типа «иные документы и материалы» ([ст. 89 АПК РФ](#)) - её не отбрасывают автоматически, но проверяют особенно тщательно.

Проверка идёт по допустимости ([ст. 68 АПК РФ](#)) и достоверности: при споре о подлинности назначается техническая (фоноскопическая, видеотехническая) экспертиза записи, исследуется первоисточник и непрерывность записи.

Подводный камень: если подделка доказана, запись исключается, а подавший её рискует последствиями по заявлению о фальсификации (ст. 161) вплоть до уголовно-правовых. «Красивая» подделка мощна на вид, но крайне ненадёжна и опасна.

Ключевые моменты

- Смонтированная запись - доказательство типа «иные материалы» (ст. 89), проверяется тщательно.
- Подлинность проверяют технической экспертизой; оценивают допустимость (ст. 68).
- Доказанная подделка → исключение и риск по ст. 161.

Чему учит эта механика

В игре карты очень сильные, но «уязвимы». Так обыгран соблазн эффектной подделки и её хрупкость.

Механика показывает, что монтаж выявляется технической экспертизой - сила не спасает от разоблачения.

Что запомнить: подделка записи мощна на вид, но легко разоблачается и оборачивается против того, кто её использовал.

«Липовый документ» (ст. 68, 75 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Поддельный документ формально относится к письменным доказательствам ([ст. 75 АПК РФ](#)) - пока подделка не доказана, он «работает» как обычный документ.

Но при доказанной подделке он недопустим ([ст. 68 АПК РФ](#)) и исключается из доказательств. Подлинность проверяется через сравнение с подлинником, экспертизу (почерковедческую, технико-криминалистическую) и заявление о фальсификации.

Подводный камень: использование подложного документа - не только процессуально проигрышный, но и уголовно наказуемый шаг (фальсификация доказательств). Ставка на «липу» - это ставка на то, что подделку не заметят, что крайне рискованно.

Ключевые моменты

- Подделка формально - письменное доказательство (ст. 75), пока не доказана.
- Доказанная подделка недопустима и исключается (ст. 68).
- Проверяется экспертизой и заявлением о фальсификации; уголовно наказуема.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +4, но «уязвима». Так показан сильный, но крайне рискованный ход.

Механика учит: подделку выявляют экспертизой и сравнением с подлинником.

Что запомнить: подложный документ силён лишь до разоблачения, а разоблачение оборачивается против его автора.

«Ложь во благо» (ст. 81, 68 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

«Ложь во благо» - образ недостоверного объяснения стороны. Юридически это остаётся объяснением лица, участвующего в деле ([ст. 81 АПК РФ](#)), и оценивается судом наравне с другими доказательствами.

Проверка - по допустимости ([ст. 68 АПК РФ](#)) и достоверности: суд не связан объяснением стороны, сопоставляет его с документами и другими доказательствами и выявляет противоречия. Недостоверное объяснение опровергается, а не «запрещается».

Подводный камень: объяснение - самое слабое звено, если за ним нет подтверждения. Заинтересованная сторона всегда под подозрением, и голословное утверждение легко рассыпается при первой же документальной проверке.

Ключевые моменты

- Недостоверное объяснение остаётся объяснением стороны (ст. 81).
- Оценивается во взаимосвязи с допустимостью (ст. 68) и другими доказательствами.
- Голословное утверждение легко опровергается документами.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт +4, но «уязвима». Так показан соблазн «удобной правды» и её ненадёжность.

Механика учит: слово стороны без подтверждения - слабая опора для позиции.

Что запомнить: удобная неправда стороны рассыпается при документальной проверке.

«Косвенное доказательство» (ст. 71, 67 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Косвенное доказательство подтверждает искомый факт не прямо, а через промежуточный: по одной улике вывод сделать нельзя, но их совокупность может убедить суд.

Работают два правила: относимость ([ст. 67 АПК РФ](#) - суд принимает лишь то, что имеет отношение к делу) и оценка по внутреннему убеждению, всесторонне, полно, объективно и в совокупности ([ст. 71 АПК РФ](#)). Именно совокупность превращает набор косвенных улик в доказанность.

Подводный камень: одно косвенное доказательство почти ничего не значит и легко объясняется иначе. Сила появляется только в системе непротиворечивых улик, каждая из которых относима к делу.

Ключевые моменты

- Косвенное доказательство подтверждает факт лишь через совокупность.
- Учитываются относимость (ст. 67) и оценка в совокупности (ст. 71).
- Одна улика слаба; сила - в системе непротиворечивых улик.

Чему учит эта механика

В игре карта усиливается, когда собрана парами. Так прямо смоделирован принцип совокупности доказательств.

Механика показывает, как из отдельных слабых улик складывается убедительная картина.

Что запомнить: косвенные доказательства «стреляют» только залпом - по одному они почти бесполезны.

«Недопустимое доказательство» (ст. 68 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Допустимость - «фильтр» доказательств. [Ст. 68 АПК РФ](#): обстоятельства, которые согласно закону должны подтверждаться определёнными доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Второе проявление правила: доказательства, полученные с нарушением федерального закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения. Недопустимое доказательство суд не принимает, каким бы «убедительным» оно ни казалось.

Подводный камень: допустимость и достоверность - разные вещи.

Доказательство может быть правдивым, но недопустимым (например, факт, который закон требует подтверждать только документом, нельзя доказать свидетелем). Именно поэтому недопустимость - сильный процессуальный аргумент.

Ключевые моменты

- Допустимость - правило ст. 68: чем можно и чем нельзя доказывать факт.
- Полученное с нарушением закона юридической силы не имеет.
- Допустимость ≠ достоверность: правдивое может быть недопустимым.

Чему учит эта механика

В игре карта сбрасывает «уязвимую» карту соперника. Так смоделирован «фильтр допустимости», отсекающий негодные доказательства.

Механика учит мощному приёму защиты: оспорить не правдивость, а саму допустимость доказательства.

Что запомнить: недопустимое доказательство исключается независимо от того, правдиво оно или нет.

«Заявление о фальсификации» (ст. 161 АПК РФ)

Колода: Ответчик

Что это в праве

Ст. 161 АПК РФ - самостоятельный процессуальный инструмент проверки подлинности доказательства, а не просто указание на его «сомнительность».

Заявить о фальсификации может лицо, участвующее в деле, в письменной форме.

Порядок строгий: суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления (для заявителя - ответственность за заведомо ложный донос, для представившего доказательство - за фальсификацию), предлагает представившему лицу исключить документ из доказательств, а при отказе - проверяет достоверность (назначает экспертизу, истребует другие доказательства).

Подводный камень: важно не смешивать. Сомнение в достоверности суд оценивает при исследовании доказательств, а заявление о фальсификации - это отдельная процедура с уголовно-правовым «предупреждением». Голословное заявление о фальсификации рискованно для самого заявителя.

Ключевые моменты

- Заявление о фальсификации - отдельная процедура проверки подлинности (ст. 161).
- Суд предупреждает об уголовных последствиях и проверяет доказательство.
- Это не то же, что оценка судом «сомнительности» доказательства.

Чему учит эта механика

В игре карта сбрасывает «уязвимую» карту истца. Так показано «оружие» проверки подлинности доказательства.

Механика закрепляет ключевое различие: заявление о фальсификации (ст. 161) - это процедура, а не синоним «недостоверного» доказательства.

Что запомнить: ст. 161 - это отдельный механизм с уголовным предупреждением, а не просто «я сомневаюсь в этом документе».

«Апелляционная жалоба» (гл. 34, ст. 257 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Апелляция - первая и основная проверочная инстанция. [Ст. 257 АПК РФ](#) (глава 34): лица, участвующие в деле, а также иные лица в предусмотренных случаях вправе обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу.

Срок подачи - по общему правилу месяц со дня принятия решения. Апелляционный суд повторно рассматривает дело по имеющимся и дополнительно представленным доказательствам; новые доказательства принимаются, если заявитель обосновал невозможность их представления в первую инстанцию по уважительным причинам.

Подводный камень: пропуск срока не приговор - его можно восстановить при уважительных причинах, но не позднее шести месяцев. Ключевое практическое свойство апелляции: подача жалобы приостанавливает вступление решения в законную силу.

Ключевые моменты

- Апелляция - обжалование не вступившего в силу решения (гл. 34, ст. 257).
- Срок - месяц; возможны новые доказательства при уважительной причине.
- Подача жалобы откладывает вступление решения в силу.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт шанс отменить проигрыш (кубик 3-6). Так показана доступность первой ступени обжалования - самой «щедрой» по вероятности успеха.

Механика знакомит с идеей инстанционности: решение суда первой инстанции - ещё не финал спора.

Что запомнить: апелляция - до вступления решения в силу и с самым широким пересмотром (и по фактам, и по праву).

«Кассационная жалоба» (гл. 35, ст. 273 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Кассация в арбитражном суде округа - первая кассационная инстанция. [Ст. 273 АПК РФ](#) (глава 35): вступившие в законную силу решение суда первой инстанции (прошедшее апелляцию) и постановление апелляции можно обжаловать в кассационном порядке.

Срок - по общему правилу два месяца со дня вступления акта в силу. Кассация проверяет правильность применения норм материального и процессуального права; она не устанавливает новые факты и не переоценивает доказательства - это её принципиальное отличие от апелляции.

Подводный камень отсюда практический: в кассации бесполезно спорить о фактах - аргументы должны касаться неправильного применения или толкования закона либо существенных процессуальных нарушений. Кассация вправе отменить акт и направить дело на новое рассмотрение.

Ключевые моменты

- Кассация в окружном суде - обжалование вступивших в силу актов (гл. 35, ст. 273).
- Проверяет применение права, не переоценивает факты и доказательства.
- Может отменить акт и направить дело на новое рассмотрение.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт шанс отмены (кубик 4-6) - сложнее апелляции. Так показано сужение пересмотра на каждой следующей ступени.

Механика закрепляет отличие кассации: здесь спорят о праве, а не о фактах.

Что запомнить: в кассацию идут с ошибками в праве, а не с несогласием по фактам.

«Жалоба в СКЭС Верховного Суда» (ст. 291.1 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Вторая кассация - обращение в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ. [Ст. 291.1 АПК РФ](#) определяет порядок подачи такой кассационной жалобы; срок - по общему правилу два месяца со дня вступления в силу последнего обжалуемого акта.

Особенность - двойной фильтр: сначала жалобу изучает судья ВС РФ единолично и решает, передавать ли её на рассмотрение коллегии. Дело передаётся, только если есть существенные нарушения норм права, повлиявшие на исход, без устранения которых невозможны защита прав и единообразие практики.

Подводный камень: большинство жалоб «отсеивается» на этапе судьи ВС и до коллегии не доходит. Поэтому вторая кассация - экстраординарная ступень: рассчитывать на неё как на рядовое продолжение спора нельзя.

Ключевые моменты

- Вторая кассация - жалоба в СКЭС Верховного Суда РФ (ст. 291.1).
- Двойной фильтр: судья ВС решает, передавать ли дело коллегии.
- Основание - существенные нарушения норм права, повлиявшие на исход.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт шанс отмены только по кубикам 5-6. Так показано, как сужается «горлышко» пересмотра на высоких инстанциях.

Механика демонстрирует фильтрацию жалоб: чем выше инстанция, тем строже отбор.

Что запомнить: до коллегии ВС доходят единицы - это исключение, а не очередная инстанция «по умолчанию».

«Надзорная жалоба» (гл. 36.1, ст. 308.1 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Надзор - высшая и исключительная стадия пересмотра. [Ст. 308.1 АПК РФ](#) (глава 36.1): вступившие в законную силу судебные акты пересматривает в порядке надзора Президиум Верховного Суда РФ.

Основания строго ограничены (ст. 308.8): обжалуемый акт нарушает права и свободы человека по общепризнанным принципам и нормам международного права; нарушает права и законные интересы неопределённого круга лиц или иные публичные интересы; нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.

Подводный камень: надзор нельзя использовать как «ещё одну апелляцию». Он направлен на защиту фундаментальных начал правопорядка, а не на исправление любой ошибки. Практически это самый редкий способ пересмотра.

Ключевые моменты

- Надзор - пересмотр Президиумом ВС РФ (гл. 36.1, ст. 308.1).
- Основания строго ограничены (ст. 308.8): права человека, публичные интересы, единообразие.
- Исключительная стадия, а не «ещё одна инстанция».

Чему учит эта механика

В игре карта даёт самый редкий шанс - только кубик 6. Так показано, что надзор - вершина системы и исключение.

Механика подчёркивает роль высшей инстанции: она хранит единообразие практики, а не пересматривает всё подряд.

Что запомнить: надзор - не про «мою ошибку», а про фундаментальные нарушения; это крайне редкий путь.

«Вновь открывшиеся обстоятельства» (гл. 37, ст. 311 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Это особый пересмотр - не вышестоящим судом, а тем же судом, который принял акт (глава 37). Часть 2 [ст. 311 АПК РФ](#) определяет вновь открывшиеся обстоятельства: существенные для дела обстоятельства, которые объективно существовали на момент рассмотрения, но не были и не могли быть известны заявителю.

К ним относятся, в частности: существенные обстоятельства, неизвестные заявителю; установленные приговором фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта или показания свидетеля; преступные действия лица, участвующего в деле, или судьи, совершённые при рассмотрении данного дела.

Подводный камень: обстоятельство должно было существовать во время рассмотрения, но оставаться скрытым. Новые доказательства старых фактов или изменение правовой позиции вновь открывшимися обстоятельствами не являются.

Ключевые моменты

- Пересмотр тем же судом по скрытым, но существовавшим фактам (ч. 2 ст. 311).
- Например: фальсификация или ложное заключение, установленные приговором.
- Новые доказательства старого факта - не вновь открывшееся обстоятельство.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт отмену, если соперник использовал «уязвимые» карты. Так связаны фальшивые доказательства и последующий пересмотр дела.

Механика показывает, что вскрытая ложь в доказательствах способна обрушить уже состоявшееся решение.

Что запомнить: вновь открывшееся - это старый скрытый факт, а не новое событие и не новое доказательство.

«Новые обстоятельства» (гл. 37, ст. 311 АПК РФ)

Колода: Истец и Ответчик

Что это в праве

Часть 3 [ст. 311 АПК РФ](#) выделяет новые обстоятельства - возникшие уже после принятия судебного акта, но имеющие существенное значение для дела.

К ним относят: отмену судебного акта или акта иного органа, послужившего основанием для принятия оспариваемого решения; признание сделки недействительной, если это повлекло принятие незаконного акта; определение либо изменение Верховным Судом или Конституционным Судом практики применения правовой нормы.

Подводный камень - различие с вновь открывшимися во времени: вновь открывшиеся существовали, но были скрыты; новые возникли позже. От этого зависит и основание пересмотра, и порядок обращения.

Ключевые моменты

- Новые обстоятельства - возникшие после принятия акта (ч. 3 ст. 311).
- Например: отмена акта-основания, недействительность сделки, изменение практики.
- Отличие от вновь открывшихся - во времени возникновения.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт редкий шанс (кубик 1). Так показана исключительность такого пересмотра.

Механика закрепляет пару «вновь открывшиеся vs новые», которую часто путают на экзамене.

Что запомнить: новые обстоятельства возникают после решения; вновь открывшиеся существовали, но были скрыты.

«Постановление КС по вашему делу» (ст. 311 АПК РФ)

Колода: Истец

Что это в праве

Это частный, но яркий случай новых обстоятельств. Пункт 3 части 3 [ст. 311 АПК РФ](#): новым обстоятельством признаётся признание Конституционным Судом РФ не соответствующей Конституции нормы, применённой судом в конкретном деле, в связи с решением по которому заявитель обращался в КС РФ.

Механизм таков: проиграв дело, лицо оспаривает применённую норму в КС РФ; если КС признаёт её неконституционной, это становится основанием для пересмотра именно того дела, по которому заявитель обращался. Пересмотр проводит суд, принявший акт.

Подводный камень: основанием служит именно постановление КС по обращению данного заявителя (или в силу прямого указания КС). Само по себе несогласие с нормой или её изменение законодателем таким основанием не является.

Ключевые моменты

- Признание КС РФ нормы неконституционной - новое обстоятельство (п. 3 ч. 3 ст. 311).
- Пересматривается дело того заявителя, который обращался в КС.
- Просто несогласие с нормой основанием не является.

Чему учит эта механика

В игре карта даёт отмену решения. Так показан редкий, но вполне реальный путь через КС РФ.

Механика знакомит со связкой «конституционный контроль → пересмотр конкретного дела».

Что запомнить: путь через КС даёт пересмотр именно вашего дела, по которому вы обращались.

«Наблюдение» (гл. IV Закона о банкротстве)

Механика планшета несостоятельности

Что это в праве

Наблюдение - первая процедура банкротства по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Она вводится определением арбитражного суда по результатам проверки обоснованности заявления о банкротстве ([ст. 62 Закона о банкротстве](#)).

Цели процедуры: обеспечить сохранность имущества должника, провести анализ его финансового состояния, составить реестр требований кредиторов и провести первое собрание кредиторов. Руководитель должника продолжает работать, но с ограничениями; назначается временный управляющий.

Подводный камень: наблюдение - «диагностическая» стадия. Она не ликвидирует бизнес, а определяет, что делать дальше (оздоровление, управление или ликвидация). Многие ограничения - на выплату дивидендов, выдел доли участника, зачёт требований - вводятся уже здесь.

Ключевые моменты

- Наблюдение - первая, «диагностическая» процедура (ст. 62 Закона № 127-ФЗ).
- Цели: сохранить имущество, оценить финансы, собрать реестр кредиторов.
- Руководитель работает с ограничениями; вводится временный управляющий.

Чему учит эта механика

Стадия планшета, а не карта колоды. В игре - первая стадия трека несостоятельности, куда попадает компания, накопившая долги.

Механика знакомит с логикой процедур банкротства: они идут последовательно, а не разом.

Что запомнить: наблюдение - это оценка положения должника, а не его ликвидация.

«Финансовое оздоровление» (гл. V Закона о банкротстве)

Механика планшета несостоятельности

Что это в праве

Финансовое оздоровление - восстановительная процедура: должнику дают шанс расплатиться с кредиторами по утверждённому графику, сохранив бизнес. Ходатайство и порядок введения регулирует [ст. 76 Закона о банкротстве](#).

Процедура вводится на срок, как правило, до двух лет и обычно под обеспечение исполнения обязательств (залог, банковская гарантия, поручительство). Управление сохраняется за руководством должника, но под контролем административного управляющего и в рамках графика погашения долга.

Подводный камень: ключевое условие успеха - реальный график погашения и обеспечение. Если график срывается, процедура прекращается, и суд переходит к более жёстким стадиям - внешнему управлению или конкурсному производству.

Ключевые моменты

- Финансовое оздоровление - восстановление платёжеспособности по графику (ст. 76).
- До двух лет, обычно под обеспечение; управляет должник под контролем.
- Срыв графика ведёт к более жёстким процедурам.

Чему учит эта механика

Стадия планшета. В игре - вторая стадия трека несостоятельности с нарастающим штрафом.

Механика показывает, что закон сначала даёт бизнесу шанс расплатиться, прежде чем переходить к жёстким мерам.

Что запомнить: оздоровление - шанс сохранить бизнес по графику; сорвал график - идёшь дальше по треку.

«Внешнее управление» (гл. VI Закона о банкротстве)

Механика планшета несостоятельности

Что это в праве

Внешнее управление - вторая восстановительная процедура, но с более радикальным вмешательством. Порядок введения - [ст. 93 Закона о банкротстве](#); вводится на срок, как правило, до 18 месяцев с возможностью продления.

Полномочия руководителя должника прекращаются и передаются внешнему управляющему, который реализует план внешнего управления. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, возникших до процедуры, - это даёт «передышку» для восстановления платёжеспособности.

Подводный камень: в отличие от финансового оздоровления, здесь должник теряет самостоятельное управление. Мораторий - сильный инструмент, но не бесконечный: если платёжеспособность не восстановлена, следует конкурсное производство.

Ключевые моменты

- Внешнее управление - управляющий вместо руководителя (ст. 93).
- Вводится мораторий на «старые» требования кредиторов.
- Должник теряет самостоятельное управление.

Чему учит эта механика

Стадия планшета. В игре - третья стадия трека несостоятельности.

Механика показывает усиление вмешательства: сначала контроль над должником, затем - отстранение его руководства.

Что запомнить: при внешнем управлении бизнесом руководит управляющий, а не собственник.

«Конкурсное производство» (гл. VII Закона о банкротстве)

Механика планшета несостоятельности

Что это в праве

Конкурсное производство - ликвидационная, финальная процедура. Она открывается решением суда о признании должника банкротом ([ст. 124 Закона о банкротстве](#)) на срок, как правило, до шести месяцев с возможностью продления.

Имущество должника образует конкурсную массу, которая реализуется, а вырученные средства идут на соразмерное удовлетворение требований кредиторов в порядке очерёдности. Руководит процедурой конкурсный управляющий; по её завершении должник-организация ликвидируется.

Подводный камень: кредиторы редко получают полное удовлетворение - средств обычно хватает не на всех, отсюда строгая очерёдность. Именно поэтому предыдущие, восстановительные стадии так важны: конкурсное производство - это «конец пути».

Ключевые моменты

- Конкурсное производство - ликвидация должника (ст. 124).
- Конкурсная масса реализуется, кредиторы удовлетворяются по очерёдности.
- Полное удовлетворение - редкость; это финальная стадия.

Чему учит эта механика

Стадия планшета. В игре - финальная стадия трека: максимальный штраф или выбывание компании.

Механика показывает исход, до которого доводит неисправленная неплатёжеспособность.

Что запомнить: конкурсное производство - это ликвидация; кредиторы получают своё по очереди и часто не полностью.

«Электронное правосудие» (ст. 41, 125 АПК РФ)

Карта событий

Что это в праве

Электронное правосудие - возможность вести дело в цифровой форме. Основа - право знакомиться с материалами дела в электронном виде (часть 1 [ст. 41 АПК РФ](#)) и возможность подать исковое заявление посредством заполнения формы на официальном сайте суда ([ст. 125 АПК РФ](#)).

Через электронные сервисы (система «Мой арбитр», картотека арбитражных дел) подаются иски, отзывы, ходатайства и доказательства, отслеживается движение дела, а судебные акты публикуются в открытом доступе. Документы могут подписываться электронной подписью.

Подводный камень: электронная форма не отменяет процессуальных требований. Сроки, подсудность, обязанность заблаговременного раскрытия доказательств действуют так же, а при технических сомнениях суд вправе истребовать документы на бумаге.

Ключевые моменты

- Электронное правосудие опирается на ст. 41 (доступ) и ст. 125 (подача иска онлайн).
- Через «Мой арбитр» подаются документы и отслеживается движение дела.
- Цифровая форма не отменяет сроков и процессуальных требований.

Чему учит эта механика

Карта-событие. В игре действие «Добор карт» даёт на 1 карту больше - цифровизация ускоряет работу с делом.

Механика показывает, как электронное правосудие расширяет и упрощает доступ к суду.

Что запомнить: онлайн-подача удобнее, но правила процесса (сроки, раскрытие доказательств) остаются прежними.

«Смена состава суда» (ст. 18 АПК РФ)

Карта событий

Что это в праве

[Ст. 18 АПК РФ](#) регулирует формирование состава суда и его неизменность. Дело должно рассматриваться одним и тем же судьёй (составом); замена допускается лишь по установленным основаниям - отвод, самоотвод, болезнь, прекращение или приостановление полномочий, длительное отсутствие.

Формирование и замена состава производятся с использованием автоматизированной информационной системы, чтобы исключить влияние на распределение дел. При замене судьи рассмотрение дела начинается с самого начала.

Подводный камень: требование неизменности состава - гарантия принципа непосредственности: решение принимает тот, кто лично исследовал доказательства. Поэтому замена судьи не косметическая - она обнуляет ход и требует заново исследовать дело.

Ключевые моменты

- Состав суда неизменен; замена - только по основаниям ст. 18.
- Распределение и замена состава - через автоматизированную систему.
- При замене судьи разбирательство начинается сначала.

Чему учит эта механика

Карта-событие. В игре все броски за юристов в раунде получают -1 - обновлённый состав «не знает» наработок сторон.

Механика показывает принцип непосредственности: судит тот, кто сам исследовал доказательства по делу.

Что запомнить: смена судьи возвращает дело к началу - это прямое следствие принципа непосредственности.